

Allí donde Buffett quería directores de alta calidad y autónomos, Brierley consideraba su empresa como una «organización de control que continuamente evalúa el rendimiento de varias empresas y actúa como catalizador para promover la propiedad más efectiva de una empresa».²⁶⁵ Su biógrafa, Yvonne van Dongen, señaló que «sus logros a la hora de incitar a las directivas no se limitaban a las empresas que adquiriría, sino a todas las que sentían su amenazadora presencia. Hubo muchas compañías (...) que pusieron en marcha un plan de acción que el mismo Brierley había instigado».²⁶⁶

Su oferta de 1987 por la compañía de seguros británica de 143 años de antigüedad Equity and Law Life Assurance Society PLC fue la oferta definitoria de Brierley. Equity and Law era un objetivo poco manejable, con una protección formidable y un valor selecto. La compañía estaba protegida por varias regulaciones específicas del sector de los seguros: una junta con caballeros, lores y otros linajes de sangre azul y participaciones societarias cruzadas de otras aseguradoras, con el riesgo de que la amenaza a una supondría una amenaza a todas. La proposición de valor también era oscura. Equity and Law tenía una capitalización de mercado de 350 millones de libras, pero ganaba 8 millones de libras sobre 2,8 millones en títulos. Lo que sí tenía era una emisión de acciones sustancial de los fondos de los asegurados. Otros ejecutivos de Brierley Investments estaban preocupados por la oferta. Uno preguntó: «¿Cómo sacaremos provecho de ello?», y Brierley respondió, enigmáticamente: «Si a estas alturas no lo sabes, quizá deberías cambiar de negocio».²⁶⁷ Brierley juzgó que el valor intrínseco se hallaría al mejorar significativamente el rendimiento considerable y no explotado de la emisión de acciones de Equity and Law, que estaba generando unos magros retornos. También se dio cuenta de que había una buena posibilidad de que la oferta forzara a una puja competitiva de otra compañía. Era una proposición de valor asimétrica —efectos negativos limitados, sustanciales efectos positivos—, y demasiado buena para dejarla pasar.

Brierley había estado adquiriendo acciones de Equity and Law durante dos años cuando, en septiembre de 1987, la Ley de las Compañías de Seguros le puso coto. Se requería la aprobación del Departamento de Comercio e Industria de Reino Unido para sobrepasar el 33,3 por ciento del